

القواعد والإجراءات الخاصة بالمطورين العقاريين المرخصين .. تتمه

قيام المطور العقاري المؤهل باسترداد مبلغ بالخطأ أو دون وجه حق، فلها أن تصدر لذلك المطور العقاري تقييماً يبين مبلغ الضريبة التي تم استردادها من قبله بالخطأ أو دون وجه حق، ويعد ذلك المبلغ بمثابة ضريبة مستحقة واجبة السداد للهيئة من تاريخ إيداع ذلك المبلغ في الحساب المصرفي الخاص بالمطور العقاري المؤهل.

السابع عشر: يحق للمطور العقاري المؤهل للاسترداد الاعتراض على قرارات الهيئة وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

الثامن عشر: تعتبر هذه القواعد والإجراءات جزءاً لا يتجزأ من الأحكام الواردة في الفقرة (١٤) من المادة (٧٠) السبعين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة ومكملاً لها وفي حال تعارضها مع الأحكام الواردة في المادة (٧٠) السبعين من اللائحة تقدم هذه القواعد والإجراءات على تلك الأحكام.

الرابع عشر: في حال قام المطور العقاري المؤهل بدفع جزء من مقابل الفاتورة الضريبية محل طلب الاسترداد دون أن يتم الإشارة بشكل صريح إلى أن ذلك المبلغ المدفوع يشير إلى الضريبة واجبة الدفع فيما يتعلق بتلك الفاتورة، فيتم فقط رد الضريبة بقدر قيمة الضريبة المحسوبة على المقابل المدفوع.

الخامس عشر: في حال قام المطور العقاري المؤهل باسترداد مبلغ ضريبة بشكل خاطئ أو دون وجه حق، فعليه من تلقاء نفسه -وفور علمه- أن يقوم بسداد مبلغ يساوي ذلك المبلغ إلى الهيئة، وتحدد الهيئة الإجراءات اللازمة ذلك.

السادس عشر: يجوز للهيئة -في أي وقت- أن تجري فحصاً للمطور العقاري المؤهل للاسترداد وذلك لغرض التحقق من امتثاله بأحكام نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية والقرارات والضوابط والمعايير ذات العلاقة بطلبات الاسترداد عن التوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد، ولها أن تطبق في شأنه الأحكام المنصوص عليها في المادة (٦٤) الرابعة والستين من اللائحة، وفي حال ثبت للهيئة -في أي وقت-



هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority



المواصفات السعودية
Saudi Standards

اعتماد تحديث اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية

تفويض محافظ الهيئة بإجراء أي تعديلات غير جوهرية على أي لائحة فنية معتمدة من المجلس، وتأجيل الإلزام باللائحة الفنية المعتمدة، وحيث ظهر للهيئة ضرورة إجراء بعض التعديلات على (اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية)، فقد صدر قرار محافظ الهيئة رقم (١٢١) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٤ هـ، المتضمن اعتماد تحديث اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية وفقاً للتالي:

بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٤٣١/٦/١٧ هـ، والتي تقضي بأن:

المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها.

واستناداً إلى قرار مجلس الإدارة رقم (٢٠٢٢/١٨٣/٠٧-٠٢) وتاريخ ١٤٤٣/٦/١٠ هـ، المتضمن

تعديل المادة (٢)، وذلك بإضافة ”بعض أدوات التحكم والمراقبة المبينة في الملحق (١-ب)“ للفتات المستثناة من اللائحة.

المادة / البند	النص الحالي	النص بعد التعديل
المادة (٢) المجال	-----	بعض أدوات التحكم والمراقبة المبينة في الملحق (١-ب).

٢- تعديل المادة (٣) لتصبح بالنص التالي ”تهدف هذه اللائحة إلى تحديد نسب المواد الخطرة المبينة في الملحق (١-ج) في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها“.

المادة / البند	النص الحالي	النص بعد التعديل
المادة (٢) الأهداف	تهدف هذه اللائحة إلى تحديد نسب المواد الخطرة المبينة في الملحق (١-ب) في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها.	تهدف هذه اللائحة إلى تحديد نسب المواد الخطرة المبينة في الملحق (١-ج) في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها.

٣- تعديل المادة (٥) من إجراءات تقويم المطابقة بإضافة الفقرة ”٢/٥ في حال كانت المنتجات المشمولة في مجال هذه اللائحة موددة إلى السوق السعودي من قبل الصانع أو مثله القانوني، فيكتفى بإصدار إقرار المورد بالمطابقة“.

المادة / البند	النص الحالي	النص بعد التعديل
المادة (٥)	١/٥ يجب على المورد المسؤول عن الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية -في السوق- الحصول على شهادة المطابقة (Type 1a) وفقاً للمواصفة ISO/IEC 17067 من جهة مقبولة وفقاً للنموذج الموضح في الملحق (٣). ٢/٥ يجب على الصانع أو الممثل القانوني للصانع في المملكة إصدار إقرار المورد بالمطابقة في حال كانت هذه المنتجات موددة للسوق السعودي. ٣/٥ يجب أن يرفق مع المنتج ملف فني يتضمن ما يلي: أ- إقرار المورد (الصانع/المستورد) بالمطابقة وفقاً للنموذج المرفق في الملحق (٤). ب- وثيقة تقييم المخاطر. ج- التحذيرات والتنبيهات الضرورية وأدلة تشغيل واستخدام المنتج بشكل آمن وسليم.	١/٥ يجب على المورد المسؤول عن وضع الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية -في السوق- الحصول على شهادة المطابقة (Type 1a) وفقاً للمواصفة ISO/IEC 17067 من جهة مقبولة وفقاً للنموذج الموضح في الملحق (٣). ٢/٥ يجب على الصانع أو الممثل القانوني للصانع في المملكة إصدار إقرار المورد بالمطابقة في حال كانت هذه المنتجات موددة للسوق السعودي. ٣/٥ يجب أن يرفق مع المنتج ملف فني يتضمن ما يلي: أ- إقرار المورد (الصانع/المستورد) بالمطابقة وفقاً للنموذج المرفق في الملحق (٤). ب- وثيقة تقييم المخاطر. ج- التحذيرات والتنبيهات الضرورية وأدلة تشغيل واستخدام المنتج بشكل آمن وسليم.

٤- إضافة الملحق (١-ب) قائمة التجهيزات المعفاة من تطبيق حدود المواد الخطرة الخاصة بأدوات المراقبة والتحكم.

المادة / البند	النص الحالي	النص بعد التعديل
الملحق (١-ب) التجهيزات المعفاة من تطبيق حدود المواد الخطرة الخاصة بأدوات المراقبة والتحكم.	-----	أ- المعدات التي تستخدم أو تكشف عن الإشعاع المؤين: ١- الرصاص والكاديوم والزنك في أجهزة الكشف عن الإشعاع المؤين. ٢- محامل الرصاص في أنابيب الأشعة السينية. ٣- الرصاص في أجهزة تضخيم الإشعاع الكهرومغناطيسي: لوحة القناة الدقيقة ولوحة الشعيرات الدوموية. ٤- الرصاص في مزيج الزجاج لأنابيب الأشعة السينية ومكثفات الصورة والرصاص في مادة التزجيج الزجاجية لتجميع الليزر الغازي والأنابيب المفرغة التي تحول الإشعاع الكهرومغناطيسي إلى إلكترونات. ٥- الرصاص في التدريع للإشعاع المؤين. ٦- الرصاص في اختبارات الأجسام بالأشعة السينية. ٧- بلورات حيود الأشعة السينية لستيرات الرصاص. ٨- مصدر نظائر الكاديوم المشع لمقاييس طيف التألق للأشعة السينية المحمولة.



اعتماد تحديث اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية .. تتمه

المادة / البند	النص الحالي	النص بعد التعديل
الملحق (١-ب) التجهيزات المعفاة من تطبيق حدود المواد الخطرة الخاصة بأدوات المراقبة والتحكم.	-----	ب- مجسات وكاشفات وأقطاب كهربائية: ١- الرصاص والكاديوم في الأقطاب الكهربائية الانتقائية لأيونات، بما في ذلك زجاج أقطاب الرقم الهيدروجيني (HP). ٢- أنودات الرصاص في مجسات الأكسجين الكهروكيميائية. ٣- الرصاص والكاديوم والزنك في أجهزة الكشف عن الضوء بالأشعة تحت الحمراء. ٤- الزنك في الأقطاب الكهربائية المرجعية: كلوريد الزنك المنخفض الكلوريد، كبريتات الزنك وأكسيد الزنك. ج - غيرها: ١- الكاديوم في ليزر الهيليوم والكاديوم. ٢- الرصاص والكاديوم في مصابيح مطيافية الامتصاص الذري. ٣- الرصاص في الأتقال الموازنة. ٤- الرصاص في المواد الكهروضغطية بلورية واحدة لمحولات الطاقة فوق الصوتية. ٥- الرصاص في لحام الربط لمحولات الطاقة فوق الصوتية. ٦- الزنك في جسر قياس السعة والفقد عالية الدقة وفي مفاتيح الترددات الراديوية عالية التردد والمراحل في أدوات المراقبة والتحكم لا تتجاوز ٢٠ ملغ من الزنك لكل مفتاح أو مرحل. ٧- الرصاص في لحام ربط وحدات التصوير بالأشعة تحت الحمراء عالية الأداء للكشف في نطاق ٨-١٤ ميكرو متر. ٨- الرصاص في شاشات الكريستال السائل على السيليكون (LCoS). ٩- الكاديوم في مرشحات قياس الأشعة السينية. ١٠- الرصاص في التطبيقات التالية التي يتم استخدامها بشكل دائم عند درجة حرارة أقل من -٢٠ درجة مئوية في ظل ظروف التشغيل والتخزين العادية: أ- اللحام على لوحات الدوائر المطبوعة. ب- الطلاءات النهائية للمكونات الكهربائية والإلكترونية وطلاءات لوحات الدوائر المطبوعة. ج- اللحام لتوصيل الأسلاك والكابلات. د- اللحام الرابط في محولات الطاقة وأجهزة الاستشعار والرصاص في اللحام المستخدم في التوصيلات الكهربائية المدمجة في مستشعرات قياس درجة الحرارة في الأجهزة المصممة للاستخدام بشكل دوري في درجات حرارة أقل من (-١٥٠ درجة مئوية). ١١- الزنك في مصابيح الفلورسنت ذات الكاثود البارد، لا يتجاوز ٥ ملليجرام لكل مصباح، لإضاءة شاشات الكريستال السائل المستخدمة في أدوات التحكم والمراقبة الصناعية والمطروحة في السوق قبل دخول اللائحة حيز التنفيذ. ١٢- الرصاص في أقطاب البلاتين المستخدمة في قياسات التوصيل، عند استيفاء شرط واحد على الأقل من الشروط التالية: أ- قياسات الموصلية على نطاق واسع، تغطي أكثر من ترتيب من حيث الحجم (على سبيل المثال بين ٠,١ ميلي ثانية/ متر و ٥ ميلي ثانية/ متر)، في التطبيقات المخبرية لتركيزات غير معروفة. ب- قياس المحاليل التي تتطلب دقة $\pm 1\%$ من نطاق العينة ومقاومة عالية للقطب الكهربائي للتآكل، في الحالات التالية: ١- المحاليل الحمضية ذات الرقم الهيدروجيني > 1. ٢- الحلول الأساسية مع الرقم الهيدروجيني < 13. ٣- المحاليل المسببة للتآكل المحتوية على الهالوجين. ج- قياسات الموصلية أعلى من ١٠٠ ميلي ثانية/ متر يتم إجراؤها باستخدام أدوات محمولة. ١٣- الرصاص في كعكات القناة الصغيرة (GMC) المستخدمة في المعدات التي تحتوي على الأقل واحدة من الخصائص التالية: أ- كاشف إلكترون أو أيون صغير الحجم، حيث تكون مساحة الكاشف محدودة بحد أقصى ٣ مم/ GMC (سمك الكاشف + مساحة تركيب GMC) وبحد أقصى ٦ مم إجمالاً، وأنه من المستحيل علمياً وتقنياً توفير ترتيب آخر يوفر مساحة أكبر للكاشف. ب- دقة مكانية ثنائية الأبعاد للكشف عن الإلكترونات أو الأيونات، مع واحدة على الأقل من الخصائص التالية: ١- وقت استجابة أقل من ٢٥ نانو ثانية. ٢- مساحة للكشف عن العينة أكبر من ١٤٩ مم^٢. ٣- عامل الضرب أكبر من 1.3×10^3. ج- زمن استجابة أقل من ٥ نانو ثانية للكشف عن الإلكترونات أو الأيونات. د- مساحة كشف عينة أكبر من ٣١٤ مم^٢ للكشف عن الإلكترونات أو الأيونات. هـ- عامل الضرب أكبر من 4.0×10^7. ١٤- أنودات الكاديوم لبطاريات هيرش (Hersch) الموجودة في مستشعرات الأكسجين المستخدمة في أدوات التحكم والمراقبة الصناعية، عندما تكون الحساسية أقل من ١٠ جزء في المليون. ١٥- الكاديوم في أنابيب محلل كاميرات الفيديو المقاومة للإشعاع، مصمم للكاميرات ذات دقة الصورة التي تزيد على ٤٥٠ خطأً من خطوط التلفزيون المستخدمة في البيئات التي يتجاوز فيها التعرض للإشعاع المؤين ١٠٠ Gy/ ساعة، ويكون إجمالي الجرعة أكبر من ١٠٠ kGy. ملحوظة: سيتم مراجعة وتحديث قائمة الاستثناءات بشكل دوري.

إعادة ترتيب الملاحق

المادة / البند	النص الحالي	النص بعد التعديل
الملاحق	الملحق (١-ب) التجهيزات المعفاة من تطبيق حدود المواد الخطرة الخاصة بأدوات التحكم والمراقبة.	الملحق (١-ج) قيم التركيز القصوى المسموح بها بالوزن في المواد المتجانسة للمواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية.

والله الموفق،،،

وللمزيد من التفاصيل وللإطلاع على اللوائح الفنية المعتمدة يمكن الرجوع إلى موقع الهيئة الإلكتروني WWW.SASO.GOV.SA